

附錄三

親愛的

法官：

從上次給您寫信至今，轉眼已一年多了，在這一段日子裏，您致力於提昇裁判品質，建立法院的公信力，使審判工作釋放出一股欣欣向榮的活力，也展現出審判者的尊嚴與自信，殊屬可喜。大約而言，民眾對裁判的信心，已逐漸回流，由於您的潔身自好與審判辛勞，始能獲致這樣的成果，令人感動，岳生謹向您致上十二萬分的感謝！

記得在八十八年四月第一次提筆給您寫信時，曾經提到，法院案件增加的速度，遠超過法官增員的速度，法官的工作負擔太重，而法官的培育又不能粗糙地速成，且訴訟制度的老舊也無法滿足人民的需求，所以，建立一個合理而有效率的司法制度，便是我們唯一的選擇。

八十八年七月的全國司法改革會議，已為我國訴訟制度的合理化，凝聚了相當高的共識：第一、審判的基礎在事實的認定，而事實的真相，應該是愈接近發生的時點，愈容易釐清。以往從一審到三審，反覆審認事証，卻愈審愈不清楚，導致法官辛苦仍民怨叢生。根本之策，應該從制度上尋求解決；第二、事實審及法律審各有其功能，法律審的功能，只在闡明或統一法律見解，而不是訴訟事件的總審查，不能因為審理順序在最後，就可以從一審到三審，從事實審到法律審，統統攬在身上，「總判」一次，以致少

數下級審法官以為可以草率結案，反正到最後還有終審法官把關。因此，部分法官萌生要當法官，就要當到「上級審」法官，否則在「下級審」，判了也是白判。人民更誤以為訴訟事件不到「終審」之前，都是「過渡判決」，因而造成案件不斷的上訴、也不斷發回，這種偏差的觀念，應該從制度上加以糾正。第三、人民等不到正義的痛苦，更應該是我們念茲在茲的責任。基於以上共識，民事訴訟法採行集中審理程序，其中與行政訴訟性質不衝突的部分，亦可準用或類推適用於行政訴訟程序；刑事訴訟採行改良式當事人進行主義、確立檢察官的實質舉證責任。使第一審成為事實審的重心、第二審改採事後審制、第三審採行嚴格法律審兼採上訴許可制。以上為建立金字塔型審級構造的立法工作，都在積極的進行中，部分法案也已接近完成。修法的成效逐漸呈現，法院的負荷將逐漸減輕。最重要的是，您全心的配合與不遺餘力的實踐，是新制成功的關鍵，在此特別感謝您為提高司法效能所做的努力與貢獻。

隨著修改訴訟制度共識的形成，全國司法改革會議對於法院組織的革新，也有了具體結論，就是司法院審判機關化，以及第一、二審法院結構的合理化。因為訴訟案件，牽涉事實爭議的多，涉及法院適用法律的見解，與憲法、憲法解釋、判例牴觸，或與其他法院已表示之見解歧異，而必須闡釋或統一解釋的情形少。所以事實審法院，應該分配到絕對多數的法官員額。又因為事實愈接近發生的時點，愈容易釐清，所以絕對多數

的法官員額，應在第一審；事後審原則上不能變更第一審所認定的事實，所需人力自應較第一審大幅減少。而司法院作為終審法院，採嚴格的法律審並審理憲法訴訟，終極目標僅設大法官十五人，更屬事理所當然。這種為落實金字塔型訴訟制度而配合採行的法院組織，透過司法院組織法、法院組織法、司法人員人事條例、司法院大法官審理案件法、司法院組織法施行法等修訂，將陸續完成法制建構。

在訴訟制度改革落實，法院組織完成改革的法制建構之後，整個司法改革是否成功的臨門一腳，就是法官的配置了。最近您在揮汗如雨的看法、開庭、趕裁判的同時，是不是隱約感到周遭有人開始對自己工作上的未來，產生了一股莫名的不確定感，我想原因在此。終日忙忙碌碌的您，辦理審判案件之不遑，少有餘裕了解全盤情況，也許會模糊的覺得，有人用幾何圖形，改變了您的生涯規劃，而感到不解與不安，這點我很瞭解。而使您瞭解及安心，則是我的責任。

審判體系不同於行政體系，審級雖有「上」、「下」之分；案件的審判，則無高低之別。法官也不同於行政官，法官的權力，不是來自「上級」的決定，而是直接來自於憲法與法律的賦予。因此，過去官僚式的法官任官制度，使法官等同行政官，以「升官」作為權力與地位來源的基礎，既與審判獨立的精神不符，也難以建立人民對司法的信心。如果您還記得我給您的第一封信中所提到的觀念：擁有斷人是非的權威——這是神的

權力，而由我們這些理當是人世間最值得信賴的一群人來行使，這是我們的責任，也是榮譽！如果不能自我珍惜這種神聖的責任與至高無上的榮譽，將案頭上每一件個案的妥適審判，作為回饋國人信賴的成果，而一味尋求「升遷」來肯定，則在個人的心理與情操上，可能更適合一位為別人所組裝的官僚體系，要聽命於人、也可以下命於人的行政官，而不是每一個人獨立對法律與良心負責的法官。

法官的成就，在於個案妥適的審判。法院的審級，只是審理範圍與功能的劃分。以往將審級高低作為職位升降的刻度，是因為不正確的官僚式法官任官制度，所造成的偏差刻板印象，致有些嚮往日本名法官橫川敏雄所著「新法律家的條件」一書中所說：「吾人當法官最感到有成就的，莫過於在第一審充當審判長。依吾人觀察所得，在第一審猶如吃生魚，鮮甜味美，餘味無窮。在第二審如吃乾魚，第三審如吃罐頭魚，均不如第一審遠甚。」（第一二一頁以下）的法官，因為誤以為審判權力有大小、地位有高低的想法，而不問志趣所在，仍想直直「升」到終審去，這對整體司法而言，是多麼可惜的事！升遷的關卡越多，升遷之路越長，要一位想平亭獄訟、斷人是非的法官，無視於此，不著色相，談何容易！司法院歷經多年努力，終於與行政院及考試院取得共識，即法官與國家的關係為特別任用關係，法官將不再有官等、職等，地方法院與高等法院法官的任用、資格相同，年資、待遇也一樣，所以一審調二審、二審調一審，只是工作性

質的轉換，不適用官僚體系裡「升官」的觀念，自然談不上「降官」的失落了。法官可以放心選擇您自己喜歡和擅長的審判工作，全力承擔起在整個司法體系中獨一無二的功能與責任，在嚴格的法定淘汰制度之下，只對法律與良心負責，所謂「升」等，是法官自己對自己的挑戰，考驗著今天的我，在法理上是不是比昨天更精進，在事理上是不是比昨天更圓熟，面對人民時，我們「司法為民」的理念是不是能俯仰無愧。這一切都是法官有別於行政官的待遇與殊榮，這也都是所有法官共同努力贏得國人敬重的結果，也傳達出國人對您個人，以及對您以後世世代代法官的珍惜！

過去圓桶型的訴訟制度，加上官僚式的法官任官制度，使司法制度的內耗嚴重，許多優秀的法官，因為過量的工作負荷，造成身體或精神的嚴重損傷，這是多麼沈痛的事實。而另一方面，人民對法院的不滿，卻也同時達於顛峰，這又是怎樣無情的諷刺？！如果我們的司法制度不改，即使每一位法官都是最優秀的，可是超耗的司法老舊機器，終將吞噬掉所有司法使用者的能量，而無贏家。所以，所謂「金字塔型的訴訟制度，形成金字塔型的法院組織」，不僅是要借用埃及金字塔所具有的視覺美感，也要借用其中所蘊涵的雋永結構理性。

如今，司法改革的列車已行駛到進站前的陡坡，原終審法院積案過於嚴重的現象，必須從制度上謀求解決之道；又由於機關裁併，員額減縮，現有員額的重新配置、上級

審資深的法官到下級審指導年輕的學弟妹來落實事後審及堅實的事實審，也勢在必行。這一切，都需要您的肯定、支持、參與和奉獻，我更相信各位高尚的情操，足以克服重大制度轉型的艱辛。我代表將來因為有效率的司法制度而受益的司法使用者，向您表達最崇高的敬意！我也向您保證，無論如何，您作為法官的地位與權益，完全不受員額重新配置的影響，讓我們跳開官僚體系思考的束縛，同心協力迎向司法嶄新的面貌！

隨信寄上一本三年來司法院著手進行司法改革的全貌給您參考，書中呈現的司法願景，需要我們攜手共同努力拼搏，讓明天的司法更美好！謝謝您！ 敬祝

身體健康

萬事如意

俞 允 敬上

九十一年七月